

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4246/2559

บริษัทไทย - เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

บริษัททุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/60 วรรคหนึ่ง, มาตรา 90/63 วรรคหนึ่ง

กรณีที่เจ้าหนี้นำมายื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการเป็นสิทธิเรียกร้องที่บริษัทเงินทุน อ. เจ้าหนี้เดิม มีต่อลูกหนี้ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.11/2542 ของศาลล้มละลายกลาง และสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีการแก้ไขแผนตามข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ครั้งที่ 3 ซึ่งศาลล้มละลายกลางให้ความเห็นชอบแล้วโดยกำหนดให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เดิมดังกล่าวได้รับการปลดหนี้ทั้งจำนวนตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการอุทธรณ์คำสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนครั้งที่ 3 ของศาลล้มละลายกลาง คำสั่งดังกล่าวย่อมผูกพันเจ้าหนี้เดิมตามแผนฟื้นฟูกิจการ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/60 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 90/63 วรรคหนึ่ง ดังนั้น เมื่อเจ้าหนี้ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจากเจ้าหนี้เดิม ผลของคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่ พ.11/2542 ของศาลล้มละลายกลาง ย่อมผูกพันเจ้าหนี้ด้วยเช่นกัน เจ้าหนี้จึงไม่อาจนำหนี้ที่ได้รับการปลดหนี้แล้วมายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้อีกได้

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และตั้งให้ลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2554
ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้โดยมีลูกหนี้เป็นผู้บริหารแผน

เจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการเป็นเจ้าหนี้รายที่ 46 ในมูลหนี้หุ้น
กู้เป็นเงินรวม 141,972,602.74 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้น
เงิน 80,000,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนกว่าจะได้
รับชำระเสร็จสิ้น ในฐานะเจ้าหนี้ไม่มีประกัน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำขอรับ
ชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ให้บรรดาเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ทำแผนตรวจคำขอ
รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา
90/29 แล้ว ผู้ทำแผนโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้ขอให้ยกคำขอรับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคำสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/32 วรรคสอง (1)

เจ้าหนี้นี้ยื่นคำร้องคัดค้านขอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เป็นอนุญาติให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้บริหารแผนยื่นคำคัดค้านในทำนองเดียวกันว่า
ขอให้ยกคำร้อง

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

เจ้าหนี้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2542 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่ พ.11/2542 ให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2543 มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้โดยในแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบมีกำหนดให้บริษัทเงินทุนเอกรชนกิจ จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้เดิมอยู่ในเจ้าหนี้กลุ่มที่ 13 (เจ้าหนี้หุ้นกู้ด้อยสิทธิ) และหนี้ในกลุ่มดังกล่าวได้ถูกจัดให้อยู่ในประเภท ค. จำนวน 35,132,404 บาท จากจำนวนหนี้ประเภท ค. ทั้งหมดจำนวน 2,076,800,000 บาท ระหว่างดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในคดีดังกล่าวมีการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หลายครั้ง โดยการแก้ไขแผนตามข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ครั้งที่ 3 ซึ่งศาลล้มละลายกลางให้ความเห็นชอบในวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 กำหนดให้หนี้ประเภท ค. ดังกล่าวได้รับการปลดหนี้ทั้งจำนวนตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อมาเจ้าหนี้เดิมถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของเจ้าหนี้เดิมได้นำทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เดิมออกประมูลขาย วันที่ 5 ตุลาคม 2548 เจ้าหนี้ได้ประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เดิมซึ่งรวมถึงสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้เดิมมีต่อลูกหนี้ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.11/2542 ดังกล่าวด้วย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.11/2542

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของเจ้าหนี้มีว่า เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อหนี้ที่เจ้าหนี้นำมายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้เป็นสิทธิเรียกร้องที่บริษัทเงินทุนเอกรชนกิจ จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้เดิมมีต่อลูกหนี้ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.11/2542 ของศาลล้มละลายกลาง และสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีการแก้ไขแผนตามข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ครั้งที่ 3 ซึ่งศาลล้มละลายกลางให้ความเห็นชอบแล้วโดยกำหนดให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เดิมดังกล่าวได้รับการปลดหนี้ทั้งจำนวนตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 เมื่อไม่ปรากฏว่ามี

การอุทธรณ์คำสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนครั้งที่ 3 ของศาลล้มละลายกลาง คำสั่งดังกล่าวจึงย่อมผูกพันเจ้าหนี้เดิมตามแผนฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/60 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 90/63 วรรคหนึ่ง ดังนั้น เมื่อเจ้าหนี้ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมาจากเจ้าหนี้เดิม ผลของคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่ พ.11/2542 ย่อมผูกพันเจ้าหนี้ด้วยเช่นกัน เจ้าหนี้จึงไม่อาจนำหนี้ที่ได้รับการปลดหนี้แล้ว มายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้อีกได้ อุทธรณ์ของเจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องของเจ้าหนี้จึงชอบแล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นอีกเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(อนันต์ วงษ์ประภารัตน์-ทัศนีย์ จันสัจจชัย ธรรมเกณฑ์-อดิศักดิ์ ปัตรวลี)

ศาลล้มละลายกลาง - นายพิชัย เตโชพิทยาบูล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ล้มละลาย
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นสพ</u>	12/2555
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>